



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
-Sezione Undicesima Civile-**

Il Giudice, dott.ssa Ilaria GENTILE, in composizione monocratica, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *quinquies* co. 1 cpc la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 61612/2017 R.G., iscritta a ruolo il 21.12.2017, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata in via telematica il 7.12.2017, promossa
da:

Controparte_1

[...] , corrente in Pozzuoli (NA), via Provinciale Pianura, loc. San Martino 17, C.F. e P.I.: *P.IVA_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di seguito, per brevità: “ *CP_1* ”, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo ANNICHIARICO e con lo stesso elettivamente domiciliata in Napoli, via Giuseppe Cotronei 11/d, presso e nello studio del detto Difensore, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio in allegato all'atto di citazione in riassunzione telematico;

**-Attrice in riassunzione,
Convenuta opposta nella causa riassunta-
contro:**

Controparte_2 corrente in Torino, corso Trapani 16, P.I.: *P.IVA_2* in persona del procuratore dott. *Controparte_3* giusta procura in autentica per notaio dott. *Persona_1* del 29.06.2009, rep. n. 356/101, racc. n. 20.066, di seguito, per brevità: “ *CP_2* ”, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea CARRERI, Paolo TAGLIAFERRI GENTILESCHI e Tiziana BONESCHI del foro di Milan, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, via della Moscova 18, presso e nello studio dei detti Difensori, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta in riassunzione telematica;

**-Convenuta in riassunzione,
Attrice opponente nella causa riassunta-**

* * *

OGGETTO: contratto di agenzia.

* * *

CONCLUSIONI dell'Attrice in riassunzione:

“Si chiede l'accoglimento della domanda proposta da Controparte_1 [...] , e la conseguente condanna di Controparte_2 al pagamento, salvo eventuali compensazioni e detratti gli importi versati, delle somme così come accertate dal C.T.U. designato.

Si precisa, dunque, il credito di Controparte_1

- *a titolo di saldo delle provvigioni 2016 riferito alle scuole secondarie, la somma di € 233.739,25 (imponibile), la quale con il carico fiscale risulta pari ad € 274.409,88*
- *a titolo di indennità sostitutiva del preavviso riferita alle scuole secondarie, la somma di € 272.161, carico fiscale (non si applica l'IVA; sottraendo la ritenuta d'acconto del 20% pari ad € 54.432,32) risulta pari ad € 217.729,30;*
- *a titolo di indennità suppletiva di clientela riferita alle scuole secondarie, la somma di € 125.861,39 (imponibile), la quale con il carico fiscale (non si applica l'IVA; sottraendo la ritenuta d'acconto del 20% pari ad € 25.172,28) risulta pari ad € 100.689,11;*
- *a titolo di indennità meritocratica riferita alle scuole secondarie, la somma di € 5.730,97 (imponibile), la quale con il carico fiscale (non si applica l'IVA; sottraendo la ritenuta d'acconto del 20% pari ad € 1.146,19) risulta pari ad € 4.584,78;*
- *a titolo di indennità suppletiva di clientela riferita alle scuole primarie, la somma di € 5.884,84 (imponibile), la quale con il carico fiscale (non si applica l'IVA; sottraendo la ritenuta d'acconto del 20% pari ad € 1.176,97) risulta pari ad € 4.707,87;*
- *a titolo di indennità meritocratica riferita alle scuole primarie, la somma di € 390,13 (imponibile), la quale con il carico fiscale (non si applica l'IVA; sottraendo la ritenuta d'acconto del 20% pari ad € 78,03) risulta pari ad € 312,10;*
- *a titolo di provvigioni relative a secondi e terzi volumi dell'adottato nel 2017 per i due contratti, la somma di € 158.641,51(imponibile), la quale con il carico fiscale, risulta pari ad € 186.245,13;*
- *a titolo di provvigioni relative a secondi e terzi volumi dell'adottato nel 2018 per i due contratti, la somma di € 54.578,14 (imponibile), la quale con il carico fiscale risulta pari ad € 64.074,74.*

In definitiva, Controparte_1 è creditrice della somma di € 524.728,00 a titolo di provvigioni maturate e non versate da Controparte_2 e di € 382.453,00 a titolo di indennità varie a causa della risoluzione del rapporto contrattuale.

Si chiede la condanna al pagamento di tali somme, maggiorate degli interessi commerciali -pari all'8%- per i quali si chiede il calcolo, con decorrenza dalla maturazione del credito.

Oltre ai canoni di locazione per la somma di € 1.200,00 sino al 2016, come accertata dal CTU; somma che va attualizzata per non avere, Controparte_2 liberato i locali sino ad oggi. La merce è oggi nei magazzini di Controparte_1 , nonostante gli inviti, non è stata ancora ritirata (leggi: ingombro di magazzino).

Si ricorda che Controparte_2 Orga (leggi CP_4) ha versato l'importo di € 39.687,01 a titolo di FIRR ex Orga (non calcolato nei crediti sopra specificati), importo, però, accantonato sulle somme all'epoca dovute e non aggiornato alle provvigioni maturate e dovute. Con l'ulteriore condanna al pagamento, a titolo di rimborso, delle spese sostenute per la C.T.U., poste provvisoriamente a carico delle parti nella misura del 50% nel corso del giudizio

“salvo rivalsa alla sentenza” per la somma di € 10.000,00(diecimila) oltre 4% ed IVA sull'importo degli onorari e ritenuta d'acconto, importo regolarmente versato da CP_1 [...] alla dr.ssa Per_2 per un totale di € 12.053,60 versati.

A tali somme va sottratto l'importo di € 40.000,00 versato (senza gli interessi dovuti) da CP_2 in corso di causa, su ordine del Giudice.

E con condanna di Controparte_2 alle spese di lite in relazione alle tabelle forensi in vigore. L'onere della registrazione della sentenza segue la soccombenza. Si ricorda che, in relazione all'importo versato da Controparte_2 nel corso del giudizio, in forza dell'ordinanza emessa del G.I. del 4/09/2018, per “il pagamento di € 40.857,44 per sorte, oltre interessi moratori commerciali dalla scadenza delle fatture al saldo effettivo, a carico di Controparte_5 .”, nonostante l'espresso riferimento sopra trascritto del predetto Giudice, si osserva e si sottolinea che non sono stati versati gli interessi sulla somma predetta; interessi moratori (commerciali) che dovranno essere calcolati in base alla normativa di cui al d. l.vo 231/2002 e s.m. oggi il tasso è all'8%) e versati dalla debitrice sull'intera somma che il Giudice liquiderà in favore di Controparte_1

Si chiede, dunque, anche il calcolo degli interessi sulle somme da versare. Non senza aggiungere che la controparte deve essere condannata alle spese per lite temeraria, atteso che formalmente nelle difese depositate agli atti ha dedotto e confermato nella precisazione delle conclusioni di cui alle note istruttorie, 1° termine, nonostante le evidenze documentali....., che “nulla è dovuto ad alcun titolo, in favore di Controparte_1 . E tale affermazione assume maggiore rilievo, ai fini processuali, atteso che la proposta ante giudizio di CP_1 [...] e quella successiva fatta dal Giudice nel corso del giudizio -del tutto simile a quella formulata in tempi non sospetti dalla attrice- è stata rigettata dalla debitrice”.

* * *

CONCLUSIONI della Convenuta in riassunzione:

“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare

Nel merito:

- dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo, in favore di Controparte_1 e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate da Controparte_1 nel presente giudizio anche in via riconvenzionale;
- condannare pertanto Controparte_1 alla restituzione di quanto ricevuto da Controparte_2 in corso di causa in esecuzione dell'ordinanza di ingiunzione ex art. 186ter c.p.c. del 4.09.2018, pari a € 40.857,44;

in via riconvenzionale:

- condannare Controparte_1 al pagamento in favore di Controparte_2 dell'importo di € 155.967,22, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre alla restituzione dell'importo di € 40.857,44 corrisposto da Controparte_2 in corso di causa;

- condannare Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni provocati a [...] CP_2 nella misura che verrà accertata in corso di causa, ovvero ritenuta di giustizia;

in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande di Controparte_1 e quindi di accertamento di un credito di questa nei confronti di

Controparte_2 compensare tale credito con quello a sua volta vantato da [...] CP_2 nei confronti della stessa Controparte_1 tenuto conto anche degli importi già corrisposti da Controparte_2 in corso di causa pari a € 40.857,44, e condannare pertanto Controparte_1 al pagamento degli importi ancora dovuti, in favore di Controparte_2

In via istruttoria: ammettersi i seguenti capitoli di prova, non ammessi in corso di causa:

- 1) Vero che in data 23 e 24.02.2016 Controparte_1 in persona del socio signor Controparte_1 ha trasmesso via PEC a Controparte_2 in persona della signora Persona_3 la c.d. dichiarazione di venduto contenente l'elenco ed i quantitativi dei volumi di proprietà di Controparte_2 venduti da Controparte_1 el corso del mese di febbraio 2016, come da doc. 39 che si mostra al teste;
- 2) Vero che sulla base della dichiarazione di venduto comunicata via PEC da Controparte_1 i cui al capitolo 1) che precede, Controparte_2 ha emesso le fatture numero 90000158 e 90000162 del 25.02.2016 che si mostrano al teste, doc. 32 (i) e (ii); Si indicano quali testi sui capitoli 1) e 2) i signori Testimone_1 e Persona_3 presso Controparte_2 in Milano via Arconati 1.
- 3) Vero che in data 21.03.2016 Controparte_1 in persona del socio signor CP_1 [...] ha trasmesso via PEC a Controparte_2 in persona di Persona_3 la c.d. dichiarazione di venduto contenente l'elenco ed i quantitativi dei volumi di proprietà di Controparte_2 venduti da Controparte_1 nel corso del mese di marzo 2016, come da doc. 40 che si mostra al teste;
- 4) Vero che sulla base della dichiarazione di venduto comunicata via PEC da Controparte_1 i cui al capitolo 3) che precede, Controparte_2 ha emesso la fattura numero 90000243 del 22.03.2016 che si mostra al teste, doc. 32 (iii). Si indicano quali testi sui capitoli 3) e 4) Testimone_1 e Persona_3 presso [...] CP_2 in Milano via Arconati 1.
- 5) Vero che in data 21 aprile 2016 Controparte_1 in persona del socio CP_1 [...] ha trasmesso via PEC a Controparte_2 in persona di Persona_3 la c.d. dichiarazione di venduto contenente l'elenco ed i quantitativi dei volumi di proprietà di Controparte_2 venduti da Controparte_1 nel corso del mese di aprile 2016, come da doc. 41 che si mostra al teste;
- 6) Vero che sulla base della dichiarazione di venduto comunicata via PEC da Controparte_1 i cui al capitolo 5) che precede, Controparte_2 ha emesso le fatture numero 90000371, 90000372 e 90000373 del 26.04.2016 che si mostrano al teste, doc. 32 (iv), (v) e (vi). Si indicano quali testi sui capitoli 5) e 6) Tes_1 e Persona_3 presso [...] CP_2 in Milano via Arconati 1.
- 7) Vero che in data 23 maggio 2016 Controparte_1 in persona del socio CP_1 [...] ha trasmesso via PEC a Controparte_2 in persona di Persona_3 la cd "dichiarazione di venduto" contenente l'elenco ed i quantitativi dei volumi di proprietà di Controparte_2 venduti da Controparte_1 el corso del mese di maggio 2016, come da doc. 42 che si mostra al teste;

8) Vero che sulla base della dichiarazione di venduto comunicata via PEC da Controparte_1 i cui al capitolo 7) che precede, Controparte_2 ha emesso le fatture numero 90000471 e 90000472 del 25.05.2016 che si mostrano al teste, doc. 32 (vii) e (viii).

Si indicano quali testi sui capitoli 7) e 8) Testimone_1 e Persona_3 presso Controparte_2 in Milano via Arconati 1.

9) Vero che Controparte_2 in persona di Testimone_1, in data 17 giugno 2016 ha emesso le fatture numero 90000534 e 90000535 che si mostrano al teste, doc. 32 (ix) e (x), relative a vendite di agenzia effettuate da Controparte_1 nel corso del mese di giugno 2016;

10) Vero che gli importi di cui alle fatture di cui al capitolo 9) che precede sono stati addebitati a Controparte_1 ulla base dei dati delle vendite effettuate che CP_1 [...] aveva inserito nel programma gestionale in uso presso Controparte_2 e tutti i suoi agenti.

Si indicano quali testi sui capitoli 9) e 10) Testimone_1 e Persona_3 presso Controparte_2 in Milano, via Arconati 1.

11) Vero che Controparte_2 in persona di Testimone_1, in data 27.06.2016 ha emesso le fatture numero 90000592 e 90000594 che si mostrano al teste, doc. 32 (xi) e (xii), relative a vendite di agenzia effettuate da Controparte_1 nel corso del mese di giugno 2016;

12) Vero che gli importi di cui alle fatture di cui al capitolo 11) che precede sono stati addebitati a Controparte_1 ulla base dei dati delle vendite effettuate che CP_1 [...] aveva inserito nel programma gestionale in uso presso Controparte_2 e tutti i suoi agenti.

Si indicano quali testi sui capitoli 11) e 12) Testimone_1 e Persona_3 presso Controparte_2 in Milano via Arconati 1.

13) Vero che Controparte_2 in persona di Testimone_1, in data 8.07.2016 ha emesso le fatture numero 90000637 e 90000640 che si mostrano al teste, doc. 32 (xiii) e (xiv), relative a vendite di agenzia effettuate da Controparte_1 nel corso del mese di luglio 2016;

14) Vero che gli importi di cui alle fatture di cui al capitolo 13) che precede sono stati addebitati a Controparte_1 ulla base dei dati delle vendite effettuate che CP_1 [...] aveva inserito nel programma gestionale in uso presso Controparte_2 e tutti i suoi agenti.

Si indicano quali testi sui capitoli 13) e 14) Testimone_1 e Persona_3 presso Controparte_2 in Milano via Arconati 1.

15) Vero che in data 14.09.2016 Controparte_1 in persona del socio CP_1 [...] ha trasmesso via e-mail a Controparte_2 in persona di [...] Per_3 la comunicazione contenente in allegato il file excel denominato "venduto.txt" che si mostra al teste, doc. 18;

16) Vero che in data 6.10.2016 Controparte_2 ha emesso le fatture nn. 90000832, 90000833 e 90000834 che si mostrano al teste, doc. 21 e doc. 32 (xv), (xvi) e (xvii), sulla base

della dichiarazione di vendita trasmessa via e-mail da Controparte_1 i cui al capitolo 15) che precede e che si mostra al teste, v. doc. 18.

Si indicano quali testi sui capitoli 15) e 16) Testimone_1 e Persona_3 presso Controparte_2 in Milano via Arconati 1.

21) Vero che in data 17.11.2016 Controparte_2 in persona di Testimone_1 ha emesso la fattura n. 90001054 relativa al canone annuo dovuto per l'uso degli IPAD consegnati in uso da Controparte_2

Si indicano quali testi sul capitolo 21) Testimone_1 e Persona_3 presso [...] CP_2 in Milano via Arconati 1.

22) Vero che nel mese di marzo 2016 Controparte_2 in persona della dott.ssa Parte_1 ha trasmesso a Controparte_1 a comunicazione come da doc. 48 che si mostra al teste.

23) Vero che in data 6.12.2016 Controparte_2 ha informato Controparte_1 del fatto che aveva superato il limite del 6% fissato per l'anno 2016 per la distribuzione dei libri saggio agli insegnanti, con la conseguenza che Controparte_2 avrebbe provveduto ad addebitare a Controparte_1 l'importo di € 43.430,52 come da doc. 50 che si mostra al teste.

Si indicano quali testi sui capitoli 22) e 23) la dottoressa Parte_1 e [...] Tes_1, presso Controparte_2 in Milano, via Arconati 1.

24) Vero che in data 14.12.2016 Controparte_2 in persona di Testimone_1, ha emesso la fattura n. 90001457 (doc. 32 (xxii) che si mostra al teste) relativa ai volumi distribuiti in saggio da Controparte_1 eccedenti il limite fissato da Controparte_2 [...] comunicato nel mese di marzo 2016, come da dettagli riportati nei docc. 51 e 52 che si mostrano al teste;

25) Vero che il 23.12.2016 Controparte_2 in persona di Testimone_1, ha emesso la fattura n. 90001840 (doc. 32 (xxiii) che si mostra al teste) relativa ai volumi distribuiti in saggio da Controparte_1 e la parascolastica eccedenti il limite fissato da Controparte_2 come da dettaglio riportato nel foglio excel prodotto al doc. 53 che si mostra al teste e che è estratto dal programma gestionale contabile di Controparte_2 [...]

Si indicano quali testi sui capitoli di prova 24) e 25) Testimone_1 e Persona_3 presso Controparte_2 in Milano, via Arconati 1.

31) Vero che dalla dichiarazione di scarico saggi del 10.06.2010 inserita da CP_1 [...] sul portale di Controparte_2 come da docc. 56 e 56bis che si mostrano al teste, Controparte_2 in persona della dottoressa Parte_1 e del signor Persona_4 ha accertato che Controparte_1 ha dichiarato di avere consegnato in saggio ad alcuni insegnanti volumi relativi a materie che non erano oggetto del loro insegnamento, o di avere consegnato ad alcuni insegnanti diverse copie in saggio dello stesso volume o corso;

32) Vero che dalla dichiarazione di scarico saggi del 10.06.2010 inserita da CP_1 [...] sul portale di Controparte_2 come da doc. 56 che si mostra al teste, Controparte_2 in persona della dottoressa Parte_1 e di Persona_4 [...] ha accertato che Controparte_1 ha indicato codici di riferimento delle

singole scuole non corrispondenti a quelli adottati dal

Controparte_6

[...] .

Si indicano quali testi sui capitoli 31) e 32) la dottoressa

Parte_1

e

Persona_4

[...] presso Controparte_2 n Milano, via Arconati 1.

33) *Vero che il file excel prodotto come doc. 65 che si mostra al teste contiene i dati relativi al fatturato maturato da Controparte_1 e al calcolo delle provvigioni dalla stessa maturate per l'attività di propaganda svolta in favore di Controparte_2 nel corso del 2012 in esecuzione del contratto di agenzia per cui è causa;*

34) *Vero che il file excel prodotto come doc. 65 che si mostra al teste, al foglio denominato "adozionali" riporta per ogni prodotto (indicato con il codice ISBN) i dati relativi all'adottato e al venduto per il 2012 nelle zone di competenza di Controparte_1 e le percentuali di riparametrazione calcolate ai sensi dell'art. 9 del contratto di agenzia per cui è causa;*

35) *Vero che il file excel prodotto come doc. 65 che si mostra al teste, al foglio denominato "adozionali" riporta per ogni prodotto (indicato con il codice ISBN) i dati relativi alle vendite dirette effettuate nel 2012 nella zona di competenza di Controparte_1 comunicate a Controparte_2 dai grossisti e dal sito web Org_2 indicati con il codice cliente "99999";*

36) *Vero che il totale dei compensi maturati da Controparte_1 per l'attività di propaganda svolta nel 2012, pari ad € 566.955,56, come da doc. 57 che si mostra al teste, è comprensivo della provvigione dovuta per le vendite effettuate nella zona di competenza dell'agente, calcolata secondo le modalità prescritte dall'art. 9 del contratto di agenzia per cui è causa per i prodotti adozionali;*

37) *vero che il file excel prodotto come doc. 66 che si mostra al teste contiene i dati relativi al fatturato maturato da Controparte_1 e al calcolo delle provvigioni dalla stessa maturate per l'attività di propaganda svolta in favore di Controparte_2 nel corso del 2013 in esecuzione del contratto di agenzia per cui è causa;*

38) *Vero che il file excel prodotto come doc. 66 che si mostra al teste, al foglio denominato "adozionali" riporta per ogni prodotto (indicato con il codice ISBN) i dati relativi all'adottato e al venduto per il 2013 nelle zone di competenza di Controparte_1 e le percentuali di riparametrazione calcolate ai sensi dell'art. 9 del contratto di agenzia per cui è causa;*

39) *Vero che il file excel prodotto come doc. 66 che si mostra al teste, al foglio denominato "adozionali" riporta per ogni prodotto (indicato con il codice ISBN) i dati relativi alle vendite dirette effettuate nel 2013 nella zona di competenza di Controparte_1 comunicate a Controparte_2 dai grossisti e dal sito web Org_2 indicati con il codice cliente "99999";*

40) *Vero che il totale dei compensi maturati da Controparte_1 per l'attività di propaganda svolta nel 2013, pari ad € 622.229,15, come da doc. 58 che si mostra al teste, è comprensivo della provvigione dovuta per le vendite effettuate nella zona di competenza dell'agente, calcolata secondo le modalità prescritte dall'art. 9 del contratto di agenzia per cui è causa per i prodotti adozionali;*

41) *Vero che il file excel prodotto come doc. 67 che si mostra al teste contiene i dati relativi al fatturato maturato da Controparte_1 e al calcolo delle provvigioni dalla stessa*

maturate per l'attività di propaganda svolta in favore di Controparte_2 nel corso del 2014 in esecuzione del contratto di agenzia per cui è causa;

42) Vero che il file excel prodotto come doc. 67 che si mostra al teste, al foglio denominato "adozionali" riporta per ogni prodotto (indicato con il codice ISBN) i dati relativi all'adottato e al venduto per il 2014 nelle zone di competenza di Controparte_1 e le percentuali di riparametrazione calcolate ai sensi dell'art. 9 del contratto di agenzia per cui è causa;

43) Vero che il file excel prodotto come doc. 67 che si mostra al teste, al foglio denominato "adozionali" riporta per ogni prodotto (indicato con il codice ISBN) i dati relativi alle vendite dirette effettuate nel 2014 nella zona di competenza di Controparte_1 comunicate a Controparte_2 dai grossisti e dal sito web Org_2 indicati con il codice cliente "99999";

44) Vero che il totale dei compensi maturati da Controparte_1 per l'attività di propaganda svolta nel 2014, pari ad € 573.504,67, come da doc. 59 che si mostra al teste, è comprensivo della provvigione dovuta per le vendite effettuate nella zona di competenza dell'agente, calcolata secondo le modalità prescritte dall'art. 9 del contratto di agenzia per cui è causa per i prodotti adozionali;

45) Vero che il file excel prodotto come doc. 68 che si mostra al teste contiene i dati relativi al fatturato maturato da Controparte_1 e al calcolo delle provvigioni dalla stessa maturate per l'attività di propaganda svolta in favore di Controparte_2 nel corso del 2015 in esecuzione del contratto di agenzia per cui è causa;

46) Vero che il file excel prodotto come doc. 68 che si mostra al teste, al foglio denominato "adozionali" riporta per ogni prodotto (indicato con il codice ISBN) i dati relativi all'adottato e al venduto per il 2015 nelle zone di competenza di Controparte_1 e le percentuali di riparametrazione calcolate ai sensi dell'art. 9 del contratto di agenzia per cui è causa;

47) Vero che il file excel prodotto come doc. 68 che si mostra al teste, al foglio denominato "adozionali" riporta per ogni prodotto (indicato con il codice ISBN) i dati relativi alle vendite dirette effettuate nel 2015 nella zona di competenza di Controparte_1 comunicate a Controparte_2 dai grossisti e dal sito web Org_2 indicati con il codice cliente "99999";

48) Vero che il totale dei compensi maturati da Controparte_1 per l'attività di propaganda svolta nel 2015, pari ad € 633.410,88, come da doc. 60 che si mostra al teste, è comprensivo della provvigione dovuta per le vendite effettuate nella zona di competenza dell'agente, calcolata secondo le modalità prescritte dall'art. 9 del contratto di agenzia per cui è causa per i prodotti adozionali;

49) Vero che il file excel prodotto come doc. 69 che si mostra al teste contiene i dati relativi al fatturato maturato da Controparte_1 e al calcolo delle provvigioni dalla stessa maturate per l'attività di propaganda svolta in favore di Controparte_2 nel corso del 2016 in esecuzione del contratto di agenzia per cui è causa;

50) Vero che il file excel prodotto come doc. 69 che si mostra al teste, al foglio denominato "adozionali" riporta per ogni prodotto (indicato con il codice ISBN) i dati relativi all'adottato e venduto per il 2016 nelle zone di competenza di Controparte_1 e le percentuali di riparametrazione calcolate ai sensi dell'art. 9 del contratto di agenzia per cui è causa;

51) Vero che il file excel prodotto come doc. 69 che si mostra al teste, al foglio denominato “adozionali” riporta per ogni prodotto (indicato con il codice ISBN) i dati relativi alle vendite dirette effettuate nel 2016 nella zona di competenza di Controparte_1 comunicate a Controparte_2 dai grossisti e dal sito web Org_2 indicati con il codice cliente “99999”;

52) Vero che il totale dei compensi maturati da Controparte_1 per l’attività di propaganda svolta nel 2016, pari ad € 432.922,22, come da doc. 61 che si mostra al teste, è comprensivo della provvigione dovuta per le vendite effettuate nella zona di competenza dell’agente, calcolata secondo le modalità prescritte dall’art. 9 del contratto di agenzia per cui è causa per i prodotti adozionali.

Si indicano come testi sui capitoli da 33) a 52) Testimone_2 e il ragionier Testimone_3 presso Controparte_2 in Milano, via Arconati 1.

53) Vero che in data 10.12.2012 Testimone_4, dipendente di Org_2 ha trasmesso via e-mail a Controparte_2 in persona di Testimone_2 la “dichiarazione di venduto” per l’anno 2012 allegata alla e-mail prodotta come doc. 70 che si mostra al teste;

54) Vero che in data 5.12.2013 Testimone_4, dipendente di Org_2 ha trasmesso via e-mail a Controparte_2 in persona di Testimone_2 la “dichiarazione di venduto” per l’anno 2013 allegata alla e-mail prodotta come doc. 71 che si mostra al teste;

55) Vero che in data 10.12.2014 Testimone_5, dipendente di Org_2 ha trasmesso via e-mail a Controparte_2 in persona di Testimone_2 la “dichiarazione di venduto” per l’anno 2014 allegata alla e-mail prodotta come doc. 72 che si mostra al teste;

56) Vero che in data 9.12.2015 Testimone_4, dipendente di Org_2 ha trasmesso via e-mail a CP_2 CP_2 in persona di Testimone_2 la “dichiarazione di venduto” per l’anno 2015 allegata alla e-mail prodotta come doc. 73 che si mostra al teste;

57) Vero che in data 12.12.2016 Testimone_6, dipendente di Org_2 ha trasmesso via e-mail a Controparte_2 in persona di Testimone_2 la “dichiarazione di venduto” per l’anno 2016 allegata alla email prodotta come doc. 74 che si mostra al teste.

Si indica quale teste sui capitoli da 53) a 57) Testimone_2 presso Controparte_2 [...] in Milano, via Arconati 1.

Si chiede comunque di essere ammessi alla prova contraria su eventuali capitoli di prova articolati da Controparte_1 e che dovessero essere eventualmente ammessi, con i testi già indicati in sede di memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.

In ogni caso: con il favore di spese e compensi”.

FATTO E DIRITTO

1. Domande ed allegazioni delle parti, riassunzione e trattazione del processo

CP_1 con ricorso monitorio datato 13.12.2016 e proposto al Tribunale di Torino ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento a carico di CP_2 per € 136.474,00, oltre interessi ex d. lgs 231/2002, in relazione a quattro fatture: le fatture nn. 9 e 12/2016 emesse per € 1.464,00 a titolo di canone per la locazione di un locale per il terzo e quarto trimestre dell’anno 2016 e le fatture nn. 10 e 11 emesse per la restante somma per provvigioni relative all’anno 2016, allegando di essere stata agente monomandatario di CP_2, giusta contratto stipulato nel 2008 per le scuole secondarie e successivi mandati per le scuole primarie.

CP_2 ha proposto opposizione, incontestatamente tempestiva, eccependo in rito l'incompetenza del Tribunale di Torino per essere competente il Tribunale di Milano e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande di CP_1, nonché ha svolto domanda riconvenzionale di condanna per € 159.548,69, o la diversa somma di giustizia, oltre al risarcimento del danno, in subordine chiedendo la compensazione dei contrapposti debiti, deducendo, in fatto: è vero che le parti hanno stipulato diversi contratti di agenzia, relativi alle scuole primarie, secondarie ed alle piattaforme tecnologiche; il 21-28.06.2016 CP_2 ha comunicato la disdetta dai contratti di agenzia con effetto dal 31.12.2016; il 5.07.2016 CP_2 ha effettuato una verifica delle giacenze nel magazzino di CP_1, stilando un verbale sottoscritto dalle due parti e preannunciando la richiesta di restituzione della merce in deposito, richiesta comunicata via PEC il giorno dopo, chiedendo la resa entro il 20.07.2016; il 6.07.2016 CP_1 ha comunicato a CP_2 di chiudere per ferie dall'11 luglio al 31.08.2016 mentre in precedenza aveva comunicato che avrebbe chiuso per ferie dal 22 luglio al 23.08.2016; il 4.08.2016 CP_2 ha comunicato a CP_1 il recesso per giusta causa per diversi e gravi inadempimenti dell'agente, tra cui differenze inventariali per 793 copie di "scarico saggi", codici errati, rifiuto di rendere la merce, violazione del modello di cui al d. lgs 231/2001, annunciando il ritiro della propria merce il 5.09.2016; a seguito di pressanti richieste di CP_2, CP_1 ha provveduto alla restituzione della merce solo il 15.09.2016; il 13 ed il 14.09.2016 l'agente ha comunicato a CP_2 di avere consegnato agli insegnanti altri 80.000 saggi e merce promozionale dal 10.06 al 10.07.2016 e di avere venduto ulteriore merce; CP_2 ha risposto che lo "scarico saggi" non sarebbe stato accettato; in relazione alle dichiarazioni di CP_1, la preponente ha emesso fatture per merce venduta, ovvero eccedenze di "scarico saggi" per € 108.177,64; il 5.12.2016, CP_2 ha ritirato beni ed effetti di sua proprietà presenti nel locale concessore in uso dall'agente.

CP_1 si è costituita, incontestatamente nel termine ex art. 167 cpc, resistendo all'opposizione, chiedendone il rigetto con conferma del decreto ingiuntivo, svolgendo in via di *reconventio reconventionis*, le seguenti domande: accertarsi l'illegittimità del recesso per giusta causa di cui al 4.08.2016, condannare CP_2 a pagare il saldo delle provvigioni per l'anno 2016, le indennità terminali ex ^{Orga} (indennità sostitutiva del preavviso, suppletiva di clientela e meritocratica) per i due contratti di agenzia, € 1.200,00 per l'uso di un locale di CP_1, le provvigioni per le adozioni del secondo e del terzo anno negli anni 2017 e 2018, più altre domande non riproposte all'udienza di precisazione delle conclusioni, spese rifuse, deducendo, in fatto: la richiesta di CP_2 di resa della merce comunicata il 6.07.2016 è stata arbitraria ed illegittima e, del pari, il recesso del 4.08.2016 è stato illegittimo, come subito contestato; CP_1 ha restituito la merce a CP_2 tempestivamente il 15.09.2016; le differenze inventariali riscontrate il 5.07.2016 sono marginali e fisiologiche; è naturale consegnare più omaggi identici agli insegnanti che svolgono funzioni di coordinamento per la distribuzione ai loro colleghi; i codici adoperati da CP_1 non sono di fantasia, ma generati dal sistema gestionale di CP_2; il recesso per giusta causa ha riguardato solo il contratto di agenzia per le scuole secondarie e non quello per le scuole primarie; spetta a CP_1 l'indennità sostitutiva del preavviso e le indennità di cessazione del rapporto per i due contratti; l'eccezione di incompetenza per territorio è infondata; il locale condotto in locazione da CP_2 è tuttora ingombro di beni ed effetti della medesima.

Il Tribunale di Torino, con sentenza datata 11.10.2017, si è dichiarato incompetente per essere competente il Tribunale di Milano, revocando il decreto ingiuntivo e compensando le spese di quella fase, assegnando il termine di mesi tre per la riassunzione.

CP_1 con atto notificato il 1[^].12.2017 ha tempestivamente riassunto la causa, riproponendo le viste domande, difese ed eccezioni.

CP_2 si è tempestivamente costituita, riproponendo a sua volta le stesse domande, difese ed eccezioni (salvo quella di incompetenza).

Il Tribunale di Milano, assegnati alle parti i richiesti termini istruttori, fruiti dalle parti, con successiva ordinanza riservata del 27.08.2018, ha rigettato la prova orale attorea ed ammesso alcuni capitoli tra quelli articolati dalla Convenuta, con tre testimoni, altresì pronunciando ordinanza *ex art.* 186bis cpc per € 40.857,44 oltre interessi.

Sentiti i testimoni ammessi, con successiva ordinanza riservata il Tribunale ha disposto una CTU contabile sulle contrapposte pretese, riservata alla sentenza ogni valutazione in punto di *an debeat*, nominando CTU la dott.ssa **Persona_5** la quale ha prestato giuramento il 18.02.2019 e depositato la relazione scritta il 1[^].07.2019.

Di seguito, su congiunta istanza delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 19.03.2020, udienza poi rinviata a causa della sopravvenuta emergenza pandemica e tenuta il 22.10.2020, con assegnazione dei termini *ex art.* 190 cpc, spirati l'11.01.2021. Con successiva ordinanza, stante il deposito da parte di **CP_2** di documento sopravvenuto ai termini, il Giudice ha rimesso *ex art.* 279 cpc la causa in istruttoria per decidere se ammettere il documento in parola e per sentire le parti a chiarimenti, incombenza espletata all'udienza del 9.06.2021: alla stessa udienza, ammesso il documento formatosi dopo lo spirare dei termini, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra ricopiate, preso atto della rinuncia delle parti all'assegnazione di ulteriori termini per memorie conclusive, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione *ex art.* 281quinquies co. 1 cpc.

2. **Thema decidendum**

CP_1, nella qualità di ex agente, ha svolto contro **CP_2**, nella qualità di ex preponente, in relazione a due distinti contratti di agenzia, aventi ad oggetto la promozione delle vendite di testi scolastici per le scuole primarie (materne ed elementari) e secondarie (medie e superiori), una domanda di condanna di **CP_2** a pagare € 524.728,00 a titolo di provvigioni e di € 382.453,00 per indennità di cessazione del rapporto (indennità sostitutiva del preavviso, suppletiva di clientela e meritocratica *ex Orga*), oltre ad € 1.200,00 per canoni di locazione sino al 31.12.2016 e successivi. In aggiunta, a sostegno della domanda di condanna al pagamento delle indennità di cessazione del rapporto, **CP_1** ha chiesto in via incidentale altresì accertarsi l'illegittimità della comunicazione -datata 4.08.2018, da **CP_2** a **CP_1** di risoluzione immediata del contratto di agenzia relativo alle scuole secondarie.

CP_2 ha resistito alle domande dell'ex agente, chiedendone il rigetto, ed ha altresì svolto in via riconvenzionale e principale una domanda di condanna dello stesso a pagare in suo favore la somma di € 155.967,22, o la diversa somma di giustizia e, in via subordinata, un'eccezione di compensazione tra i contrapposti debiti.

Si precisa che la domanda di risarcimento del danno, pure proposta da CP_2 nelle conclusioni, non è mai stata corredata dell'allegazione di fatti pregiudizievoli e di indicazione del danno, onde è inammissibile per difetto di allegazione degli elementi costitutivo essenziali del diritto, ed è dunque estranea al *thema decidendum*.

Del pari, per chiarezza si evidenzia che CP_2 non ha dedotto in giudizio il verificarsi dei presunti fatti illeciti oggetto del decreto di citazione a giudizio versato in causa sub doc. 80 da CP_2, dal che discende che non vi è alcuna pregiudizialità tra il processo penale di cui al menzionato doc. 80 e la presente causa, onde non sussistono gli estremi per la sospensione del processo, stante l'estraneità rispetto al *thema decidendum* della presente causa di tali fatti, comunque *sub judice*.

3. Istruzione della causa

La causa è stata istruita con i documenti versati dalle parti, anche in esecuzione dell'ordine di esibizione chiesto dall'agente a carico della preponente ed ammesso dal Giudice ex artt. 1749 cc e 210 cpc, nonché con le deposizioni rese da tre testimoni escussi, offerti da CP_2 e con i chiarimenti resi dalle parti all'udienza del 9.06.2021: il materiale probatorio raccolto è stato disaminato con l'ausilio di un esperto contabile.

Il Tribunale reputa che l'istruzione documentale ed orale così svolta sia ampiamente sufficiente a decidere la causa.

Quanto ai documenti, sono stati -tra gli altri- versati i seguenti documenti:

- contratto di agenzia tra le parti del 1^o.01.2008, relativo alla promozione delle vendite di testi per le scuole secondarie ed integrazioni (docc. 2-3 fasc. CP_2.);
- contratto di agenzia tra le parti per abbonamenti a piattaforme tecnologiche (doc. 4 fasc. CP_2);
- contratto di agenzia tra le parti del 1^o.01.2014 per la promozione della vendita di testi nelle scuole primarie (doc. 5 fasc. CP_2);
- estratti conto provvigionali relativi agli anni 2012-2016 (docc. 57-61 fasc. CP_2);
- comunicazione di CP_2 a tutte le agenzie sul termine per comunicare lo "scarico saggi" (doc. 49 fasc. CP_2);
- messaggio di posta elettronica tra dipendenti di CP_2 del 12.05.2016 sullo "scarico saggi" (docc. 1 e 23 fasc. CP_1);
- comunicazioni del 21 e del 28.06.2016 da CP_2 a CP_1 di recesso con preavviso con effetto dal 31.12.2016 per i contratti di agenzia delle scuole primarie e secondarie (docc. 6-7 fasc. CP_2 e doc. 29 fasc. CP_1);
- verbale del 5.07.2016 di verifica del magazzino di CP_1, sottoscritto dalle parti (doc. 8 fasc. CP_2);
- missiva PEC da CP_2 a CP_1 del 6.07.2016 recante richiesta di resa della merce a magazzino entro il 22.07.2016 (doc. 11 fasc. CP_2);
- missiva PEC da CP_2 a CP_1 del 4.08.2016 recante comunicazione di recesso per giusta causa e di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa in relazione ad una serie di inadempimenti dell'agente relativamente al contratto di agenzia per le scuole secondarie (doc. 14 fasc. CP_2);

- missive PEC del 13 e del 14.09.2016 da CP_1 e CP_2 con riepilogo scarico saggi, dichiarazione di venduto e elenco prodotti promozionali (docc. 17-19 e 43 fasc. CP_2);
- fatture emesse da CP_2 a carico di CP_1 nel 2016 (docc. 21-22 e 32 fasc. CP_2 e docc. 7-9 fasc. CP_1);
- documenti di trasporto del 14-16.09.2016 (doc. 44 fasc. CP_2);
- corrispondenza telematica tra le parti in corso di rapporto (docc. 38-43, 45, 48-50, 55, 70-74 e 78 fasc. CP_2);
- denuncia-querela di CP_2 del 22.01.2018 e decreto di citazione a giudizio (docc. 37 e 80 fasc. CP_2);

Sono stati inoltre sentiti all'udienza del 22.10.2018 per CP_2 a prova diretta i testimoni Testimone_1 , Persona_3 e Testimone_7 dipendenti di CP_2 , sui capitoli ammessi. Il Giudice sin d'ora evidenzia che i testimoni sentiti risultano complessivamente attendibili e genuini, in quanto indifferenti all'esito della lite, informati sui fatti di cui hanno riferito avere conoscenza diretta (in particolare i testi Tes_7 e Tes_1 relativamente alla verifica da essi compiuta il 5.07.2016 presso il magazzino di CP_1) ed autori di deposizioni coerenti in sé e tra loro e comunque non smentite da testimoni a prova contraria, né da diverse emergenze di causa.

Quanto alla CTU contabile espletata in causa, la stessa, affidata alla dott.ssa Persona_5 è stata depositata il 1^a.07.2019. Il Giudice reputa le valutazioni del CTU condivisibili, corrette ed idonee ad essere poste a fondamento della presente decisione, in quanto sono state raggiunte all'esito di scrupolosa disamina di tutti i documenti ritualmente acquisiti nel processo (quelli versati in causa dalle parti e quelli acquisiti in forza di ordine di esibizione ammesso e ritualmente ottemperato da CP_2), nel rispetto del principio del contraddittorio con le parti ed i rispettivi CTP, e fondate su calcoli matematici ineccepibili, con applicazione corretta della disciplina AEC applicabile e mediante ragionamenti logici immuni da vizi logici. Deve quindi qui richiamarsi espressamente e per esteso ogni risultanza della dettagliata ed esaustiva relazione del CTU.

Le censure svolte dalle parti ad alcune delle conclusioni del CTU saranno esaminate nel dettaglio nel prosieguo.

4. Domande di condanna svolta da CP_1 per differenze provvigionali

4.a € 233.739,25 (base imponibile) per saldo delle provvigioni maturate nell'anno 2016

CP_1 ha chiesto sin dall'atto di citazione la condanna di CP_2 al pagamento del saldo delle provvigioni dovute per l'anno 2016, indicate inizialmente in € 135.000,00 oltre quelle da calcolarsi sul fatturato definitivo, all'uopo svolgendo ordine di esibizione a carico della preponente.

CP_2 non ha negato la debenza di un credito dell'ex agente a tale titolo, tuttavia ha contestato il *quantum* e comunque l'estinzione del credito per effetto di compensazione con proprio controcredito.

Il Tribunale ha quindi ammesso l'ordine di esibizione dedotto e disposto CTU contabile sul citato saldo.

Il CTU ha risposto a tale quesito alle pagine 16-21 della relazione: in particolare, il CTU ha quantificato in € 370.000,00 l'importo monetario pagato da CP_2 a favore di CP_1 a titolo di acconto provvigioni dell'anno 2016, ha poi determinato in € 603.739,25 il totale delle provvigioni dovute a CP_1 conteggiate sul 100% del fatturato procurato dall'agente secondo la contabilità di CP_2, così determinando la differenza a saldo dovuta all'agente in € 233.739,25 (base imponibile).

Il CTU ha precisato che tale conteggio include il fatturato per vendite procurate dall'agente relativamente a tutti i contratti di agenzia (scuole primarie, scuole secondarie e piattaforme tecnologiche) ed ha correttamente determinato le provvigioni sul 100% del fatturato procurato dall'agente.

Si osserva che la tesi di CP_2 (svolta anche in sede di contraddittorio tecnico anticipato durante le operazioni peritali, e poi proposta come censura all'udienza di esame della CTU), secondo cui le provvigioni del contratto relativo alle scuole secondarie andrebbero calcolate con il metodo *cd pro rata temporis*, e dunque, solo sul 67% del fatturato procurato dall'agente in quanto l'agenzia relativa alle scuole secondarie è cessata il 4.08.2016 (pari al 67% dell'anno 2016) non può essere accolta dal Giudice, in quanto non rispettosa degli accordi del contratto e di quanto previsto dall'art. 1748 cc in punto di spettanza delle provvigioni all'agente. Infatti, come condivisibilmente scritto dal CTU alle pagg. 17-18 e 48-49 della relazione, in forza del contratto di agenzia relativo alle scuole secondarie, all'agente spettano le provvigioni conteggiate sull'intero fatturato procurato per effetto del suo intervento, essendo irrilevante che il contratto sia cessato nel corso dell'anno 2016, anche considerato che l'art. 1748 cc prevede la spettanza delle provvigioni all'agente per affari conclusi in un termine ragionevole dalla data di cessazione del contratto se l'affare è stato comunque concluso per effetto del suo intervento (*cd provvigioni "postume"*). Nel caso di specie, si tratta di libri di testo scolastici, ed è dunque evidente che gli effetti dell'attività promozionale dell'agente svolta sino al 4.08.2016 hanno prodotto i loro effetti anche dopo tale data, determinando in favore della preponente le vendite dei primi mesi del successivo anno scolastico. Di conseguenza, correttamente il CTU ha conteggiato il fatturato procurato dall'agente nella misura del 100% del prezzo di listino dei libri venduti e non nella minore misura del 67%. In ogni caso, il contratto non prevede affatto che le provvigioni siano calcolate con il metodo *pro rata temporis* nell'anno di cessazione del contratto, né lo prevede l'art. 1748 cc e neanche tale criterio è stato tempestivamente allegato dalla preponente, che lo ha enunciato per la prima volta solo durante le operazioni peritali e, quindi, tardivamente.

4.b € 1.200,00 (base imponibile) per canoni sino al 31.12.2016 ed ulteriori spettanze sino al 31.12.2018

CP_1 ha poi chiesto negli atti introduttivi la condanna di CP_2 a pagare in suo favore l'importo di € 1.200,00 per canoni di uso di un locale per i mesi da giugno a dicembre 2016; nel prosieguo della causa CP_1 ha ampliato la domanda ai canoni ulteriormente maturati, asserendo che CP_2 non avrebbe sgomberato i locali.

CP_2 ha confermato la debenza al 30.09.2016, asserendo di avere sgomberato i locali nel corso del 4^o trimestre 2016.

Il Tribunale osserva che -in applicazione del principio della domanda- deve limitare la decisione alle domande ritualmente introdotte con gli atti introduttivi e, quindi, ai canoni pretesi per il periodo dal 30 giugno al 31.12.2016.

Nel merito, è pacifico che le parti abbiano concordato l'uso in favore di CP_2 di un locale di CP_1 sito nel magazzino di Pozzuoli, da adibire a due dipendenti di CP_2 : posto che i rapporti agenziali tra le parti sono definitivamente cessati il 31.12.2016 (quanto al contratto di agenzia relativo alle scuole primarie) si reputa ragionevole che sino a tale data CP_2 abbia potuto disporre del locale in parola come da accordi e dunque la domanda si reputa fondata e deve essere accolta per il totale di € 1.200,00, oltre IVA.

4.c € 158.641,51 (imponibile) ed € 54.578,14 per provvigioni 2^ e 3^ volumi dell'adottato nel 2017 e nel 2018

CP_1 ha chiesto sin dall'atto di citazione la condanna di CP_2 a pagare in suo favore le provvigioni per i secondi e terzi volumi adottati nell'anno 2017 e nell'anno 2018, svolgendo ordine di esibizione sul punto a carico della preponente, ammesso dal Giudice e, all'esito della disposta CTU contabile, CP_1 ha precisato la domanda in conformità alle quantificazioni del CTU.

CP_2 non ha contestato il sorgere del credito per tale voce, limitandosi ad eccepire l'estinzione del credito per compensazione con propri pretesi controcrediti.

Il Tribunale rileva che la spettanza di tali provvigioni (*an debeatur* del credito), comunque incontestata, ha fonte negoziale nell'art. 9 dei contratti agenzia per le scuole primarie e secondarie dedotti in giudizio.

Circa il *quantum debeatur*, il CTU ha proceduto ai calcoli del caso, illustrati alle pagine 39-41 della relazione scritta, determinando le provvigioni per tale voce in € 158.641,51 per l'anno 2017 ed in € 54.578,14 per l'anno 2018, pari a complessivi € 213.219,65, per i due contratti di agenzia.

Come scritto nel paragrafo 3 in via generale, le valutazioni del CTU sono condivisibili ed idonee ad essere poste a fondamento della decisione e, del resto, non risultano contestate *in parte qua* dalle parti.

5. Domande di LUNANUOVA per indennità terminali: diritto

CP_1 ha chiesto all'udienza di precisazione delle conclusioni la condanna di CP_2 a pagare in suo favore, per il contratto di agenzia per le scuole secondarie, l'indennità sostitutiva del mancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e meritocratica ex AEC, con accertamento incidentale dell'illegittimità della dichiarazione di recesso/risoluzione immediato comunicata da CP_2 il 4.08.2016; per il contratto di agenzia relativo alle scuole primarie, CP_1 ha chiesto all'udienza di precisazione delle conclusioni l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica ex AEC.

CP_2, quanto al contratto di agenzia per le scuole secondarie, ha negato la debenza di ogni indennità, assumendo la legittimità della comunicata risoluzione di diritto/recesso per giusta causa e, quanto al contratto di agenzia per le scuole primarie, non ha contestato il sorgere del credito, ma ha eccepito estinzione per compensazione con proprio preteso controcredito.

In diritto, si osserva che a mente dell'art. 1456 cc i contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite nel contratto; in tal caso la risoluzione si verifica di diritto quando il contraente comunica all'altro che intende valersi della clausola. In argomento la Corte di legittimità ha sancito i seguenti principi: la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa deve promanare dalla parte stessa o da soggetto investito da relativo mandato (Cass. civ. sez. 3 n. 1275 dell'11.05.1973); tale clausola configura per il contraente in favore del quale è prevista il diritto potestativo di sciogliersi dal contratto, in presenza degli inadempimenti ivi specificati e non ha carattere vessatorio: *“La clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio..”* (Cass. civ. sez. 3 del 5.07.2018 n. 17603); la previsione di una valida clausola risolutiva espressa esonera il Giudice dalla valutazione della gravità dell'inadempimento: *“La pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti”* (Cass. civ. sez. 6-3 del 12.11.2019 n. 29301); la clausola risolutiva espressa deve contemplare specifici inadempimenti di obbligazioni determinate: *“Per la configurabilità della clausola risolutiva espressa, le parti devono aver previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell'inadempimento di una o più obbligazioni specificamente determinate, costituendo una clausola di stile quella redatta con generico riferimento alla violazione di tutte le obbligazioni contenute nel contratto; in tale ultimo caso, pertanto, l'inadempimento non risolve di diritto il contratto, sicché di esso deve essere valutata l'importanza in relazione alla economia del contratto stesso, non essendo sufficiente l'accertamento della sola colpa, come previsto, invece, in presenza di una valida clausola risolutiva espressa”* (Cass. civ. n. 32681 del 12.12.2019); la “colpa” dell'inadempiente è presunta *juris tantum* ed il contraente in tesi inadempiente può offrire prova liberatoria ex art. 1218 cc: *“La colpa dell'inadempiente, quale presupposto per la risoluzione del contratto, è presunta sino a prova contraria e tale presunzione è superabile solo da risultanze positivamente apprezzabili, dedotte e provate dal debitore, le quali dimostrino che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili”* (Cass. civ. sez. 2 del 29.03.2019 n. 8924); tale prova liberatoria può essere offerta anche in ipotesi di risoluzione *de jure* per clausola risolutiva espressa (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2005 n. 15026); per dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento, cioè l'assenza di colpa, il contraente inadempiente deve dimostrare l'impossibilità della prestazione a lui non imputabile, né rimovibile nonostante il compimento di quanto ragionevolmente esigibile (Cass. 11717/2002 succitata); in altre parole, per darsi prova liberatoria, il debitore deve fornire prova dell'elemento obiettivo dell'impossibilità di eseguire la prestazione e di quello soggettivo dell'assenza di colpa secondo il criterio della diligenza esigibile (Cass. civ. sez. 3 dell'8.06.2018 n. 14915; conf.: Cass. civ. sez. 2 del 28.11.1998 n. 12093).

Quanto al recesso per giusta causa, la giurisprudenza (oramai del tutto consolidata ed uniforme sul punto) ha sancito che l'art. 2119 cc (che regola il recesso per giusta causa nel contratto di lavoro subordinato) è applicabile, per analogia, anche al contratto di agenzia a tempo indeterminato (in quanto contratto di durata caratterizzato da un intenso vincolo di

collaborazione con obbligo reciproco di lealtà tra le parti, previsto dagli artt. 1746 e 1749 cc) sicché, in presenza di una giusta causa (cioè di un inadempimento dell'altro contraente di tale gravità da rendere intollerabile la prosecuzione anche temporanea del rapporto), è consentito alla parte adempiente di intimare all'altra il recesso per giusta causa, con effetto immediato, ed il termine di preavviso di cui all'art. 1750 cc non è dovuto al contraente (*ex permultis*: Cass. civ., sez. L, 2.07.2015 n. 13580). Se il recesso si fonda su un inadempimento contrattuale dell'agente, l'onere della prova (dell'inadempimento, che è un fatto negativo) consiste nell'allegazione e prova della fonte legale o negoziale dell'obbligazione che si assume inadempita, spettando poi al contraente asseritamente inadempiente allegare e provare di avere esattamente adempiuto (*ex multis*: Cass. civ., SSUU. 30.10.2011 n. 13533).

A differenza che nel lavoro subordinato, nell'agenzia la comunicazione scritta del recesso per giusta causa non deve necessariamente contenere l'esatta e puntuale indicazione degli addebiti che fondano lo stesso, essendo sufficiente che gli stessi siano noti al contraente o, al più tardi, dedotti dal recedente nel giudizio di accertamento della sussistenza o meno della giusta causa: *"Ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l'agente sia a conoscenza anche aliunde o che essi siano, in caso di controversia, dedotti e correlativamente accertati dal giudice"* (Cass. civ. sez. L del 24.03.2011 n. 7019; conf.: Cass. civ. sez. L del 16.03.2000 n. 3054).

E' stato sancito dalla Corte di legittimità che nel caso in cui si accerti in via giudiziale l'insussistenza della giusta causa di recesso, il recesso continua comunque ad avere effetto, convertendosi in un ordinario recesso *ad nutum*, ri-espandendosi il diritto della controparte al preavviso ed a quanto previsto in caso di recesso *ad nutum* (Cass. civ. sez. 2 del 30.08.2016 n. 19579): segnatamente, a mente dell'art. 1750 cc e dei contratti collettivi, il recesso *ad nutum* è consentito all'agente ed al preponente, con diritto della controparte tuttavia ad un congruo preavviso ovvero, in difetto di preavviso, ad indennità sostitutiva del mancato preavviso, come previsto dall'art. 9 Org_3 20.03.2002, (di seguito "AEC"), pacificamente applicabile al contratto di agenzia, come dichiarato dalle parti al CTU (cfr: pag. 6 rel. CTU).

In punto di cessazione dell'agenzia ed indennità terminali conseguenti, l'art. 1751 cc prevede che le indennità terminali siano dovute in caso di cessazione del rapporto di agenzia, ricorrendo determinate condizioni, a meno che la preponente abbia risolto il contratto per giusta causa; l'art. 1751 co. 6 cc prevede l'inderogabilità *in pejus* delle dette disposizioni. L'art. 10 AEC prevede, in linea con l'art. 1751 cc, che all'agente spetta l'indennità di risoluzione del rapporto (cd FIRR), da accantonarsi presso la Organizzazione_4, in ogni caso di cessazione del rapporto, salva la sola ipotesi di cessazione per appropriazione indebita di denari della preponente da parte dell'agente o per concorrenza sleale dell'agente; all'agente spetta pure l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica, salvo tuttavia il caso in cui la cessazione del rapporto sia allo stesso imputabile. Da ultimo, il Tribunale osserva che costituisce oramai un principio consolidato della giurisprudenza di Legittimità come -ai fini dell'identificazione di quale sia la disciplina in concreto applicabile per decidere della debenza e della quantificazione dell'indennità di cessazione dell'agenzia- che, nella scelta tra l'applicazione delle norme della contrattazione collettiva ovvero della disposizione inderogabile di cui all'art. 1751 cc, il Giudice debba privilegiare ed applicare la norma che risulta in concreto

più favorevole all'agente, posto che la disciplina convenzionale non può derogare *in pejus* la disciplina legale, ma solo *in melius*, onde il Giudice è tenuto a verificare in concreto *ex post se*, nel caso specifico, l'agente possa ricevere un miglior trattamento con la norma pattizia collettiva ovvero con la legge, applicando la disciplina in concreto più favorevole (Cass. civ. sez. L del 24.07.2007 n. 16347; nello stesso senso: Cass. civ. sez. 2 del 9.10.2007 n. 210881; Cass. civ. sez. L del 22.09.2008 n. 23966; Cass. civ. sez. L del 1^a.08.2013 n. 18413).

6. Indennità terminali (sostitutiva del preavviso, suppletiva di clientela e meritocratica) pretese per il contratto di agenzia per le scuole secondarie: decisione

Ai fini di verificare la spettanza o meno in favore dell'agente delle indennità sostitutiva del preavviso, suppletiva di clientela e meritocratica per la cessazione del contratto di agenzia relativo alle scuole secondarie, è pregiudiziale che il Tribunale accerti se la dichiarazione del 4.08.2016 di **CP_2** -di voler cessare tale contratto immediatamente sia per giusta causa, sia in forza della clausola risolutiva espressa del contratto di agenzia- sia stata o meno legittima. Difatti, se il contratto è cessato immediatamente il 4.08.2016 per giusta causa e/o *ex art.* 1456 cc nulla è dovuto all'agente ai sensi dell'art. 1750 cc e 10 AEC; di contro, se **CP_2** non ha legittimamente esercitato il diritto di risolvere il contratto *de jure* o per giusta causa, l'agente ha diritto al preavviso e quindi all'indennità sostitutiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 AEC e 1750 cc ed ha diritto alle indennità terminali suppletiva di clientela e meritocratica ai sensi dell'art. 10 AEC.

In particolare, secondo **CP_1** la cessazione immediata del contratto imposta da **CP_2** con la missiva PEC del 4.08.2016 è stata illegittima ed arbitraria, attesa l'insussistenza e, comunque, l'irrelevanza degli inadempimenti elencati nella missiva e la strumentalità della risoluzione, diretta ad evitare il pagamento delle indennità di cessazione del rapporto. **CP_2** ha resistito, allegando la sussistenza e la gravità di tutti gli inadempimenti lamentati nella missiva, idonei a fondare sia la giusta causa di recesso, sia la risoluzione *de jure* del contratto ai sensi della clausola risolutiva espressa di cui agli artt. 5 e 12 del contratto di agenzia del 1^a.01.2008.

In fatto il Giudice evidenzia che il contratto di agenzia del 1^a.01.2008 prevede all'art. 12 una clausola risolutiva espressa in favore della preponente, ne caso di violazione di alcune obbligazioni contrattuali, tra cui quelle previste dall'art. 5, che regola il deposito nel magazzino dell'agente di cd "prodotti saggio", ovverosia quelli da distribuire gratuitamente a scuole, presidi ed insegnanti per promuovere il prodotto: in particolare, l'art. 5 del contratto di agenzia prevede che il quantitativo di prodotti saggio in deposito nel magazzino dell'agente "*deve essere contabilizzata dall'agente tempestivamente e con scrupolosa osservanza delle norme fiscali e delle indicazioni fornite dall* **CP_7** " (doc. 2 fasc. **CP_2**).

Ancora, il Tribunale osserva che è pacifico tra le parti, nonché documentale (doc. 8 fasc. **CP_2**), ed infine confermato dai testimoni **Tes_1** e **Tes_7** che hanno eseguito materialmente e personalmente la verifica, che il 5.07.2016 i predetti hanno eseguito presso il magazzino di **CP_1** una verifica a campione della merce in giacenza, riscontrando, quanto alle copie saggio, una differenza inventariale di 793 copie saggio, fisicamente presenti in eccedenza rispetto alle consegne indicate dall'agente in data 10.06.2016. La circostanza risulta dal relativo verbale stilato all'esito della verifica, sottoscritto anche da **CP_1** (doc. 8

fasc. CP_2). In aggiunta, Testimone_1 , sentito a teste, ha dichiarato sul cap. 28: *“Confermo, il doc. 56bis è un’ estrazione di dati che io faccio dal nostro sistema gestionale che riepiloga tutte le transazioni e quantità dello scarico saggi. ADR: i dati dello scarico saggi vengono caricati dall’ agente spontaneamente nel sistema gestionale della mia azienda; contrattualmente è previsto che l’ agenzia consegni all’ insegnante dei saggi gratuitamente; tali saggi sono esattamente corrispondenti ai libri in vendita; il contratto prevede anche un limite di scarico saggi, cioè una percentuale sul valore dell’ adottato dalla scuola e dalle insegnanti.”* Sul cap. 29 risponde: *“Confermo, riconosco il doc. 56 anche perché, all’ epoca, l’ ho controllato personalmente avendo fatto il controllo inventariale a campione nel magazzino di CP_1 abbiamo controllato un centinaio di codici e la differenza tra la giacenza contabile di CP_2 e la giacenza fisica di CP_1 alla data del 5 luglio 2106 presso i magazzini di CP_1 è stata di 2.584 libri mancanti e di 1.064 libri presenti in eccedenza rispetto alla giacenza contabile...i libri in eccedenza sono relativi alla scuola media e superiore...ADR: i saggi che ho rinvenuto in eccedenza in parte erano vendibili ed in parte non vendibili ma eventualmente da dare alle insegnanti gratuitamente”*. Il teste ha anche confermato che dal controllo inventariale sono stati rinvenuti 793 copie che dalla dichiarazione del 10.06.2016 risultavano consegnati agli insegnanti (verb. ud. 22.10.2018).

Il teste Testimone_7 ha confermato che tutte le agenzie sono tenute contrattualmente ad inviare a CP_2 due volte all’ anno un foglio di scarico saggi, testualmente dichiarando: *“Sul cap. 29: confermo, ho effettuato personalmente il sopralluogo per il quale è stato redatto un apposito verbale; abbiamo fatto un controllo a campione ed abbiamo controllato circa il 5% dei titoli/codici presenti all’ interno dell’ Pt_2 . ADR: i libri, la maggior parte dei libri che abbiamo rinvenuto in più erano saggi, destinati, si presume, alla propaganda, e che non erano vendibili”*; anche il detto testimone ha confermato le circostanze capitolate al n. 30 (verb. ud. 22.10.2018).

Infine, è stata versata in causa la missiva del 4.08.2016, da CP_2 a CP_1 ; recante la dichiarazione di volersi avvalere delle clausole 5 e 12 del contratto, con risoluzione immediata del contratto, anche per le irregolarità emerse nella verifica a campione del 5.07.2017.

Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto sinora sopra considerate, deve concludersi che CP_2 ha esercitato legittimamente il diritto potestativo di sciogliersi dal contratto ex art. 1456 cc previsto dagli artt. 5 e 12 del detto contratto.

Difatti, la preponente ha fornito evidenza della sussistenza della clausola risolutiva espressa, che risulta valida ed efficace, come del resto incontestato. CP_2 ha allegato l’ inadempimento dell’ agente alle obbligazioni di cui all’ art. 5 del contratto, anche fornendo evidenza probatoria inoppugnabile del verificarsi del detto inadempimento. A fronte di tanto l’ agente ha confessato il verificarsi dell’ inadempimento, senza fornire alcuna prova liberatoria e limitandosi a tentare di sminuire la gravità dell’ inadempimento a fronte della grande quantità di libri complessivamente in giacenza nel magazzino dell’ agente. Il Tribunale osserva che tale difesa è inconsistente, alla stregua del fatto che i testimoni sentiti hanno confermato che si è trattato di una verifica a campione, che ha riguardato solo il 5% delle giacenze del magazzino: la rilevata presenza fisica in magazzino di 793 copie saggio -per le quali l’ agente aveva falsamente riferito di averle

consegnate agli insegnanti ed invece presenti in magazzino- sul 5% delle giacenze dimostra in prospettiva che sul 100% del magazzino le copie saggio irregolarmente detenute sono all'incirca pari a 15.860 copie saggio ($793 \times 20 = 15.860$): è evidente che si tratta di un numero ingente, considerato che il CTU ha accertato (senza nessuna contestazione delle parti) che la media delle giacenze annue di magazzino (tutti i libri, incluse le copie saggio) è stata negli anni dell'agenzia di 42.218 volumi (cfr: rel. CTU pag. 11).

In conclusione, l'inadempimento, consistente nella mancata annotazione a magazzino di copie saggio (di proprietà di CP_2) fisicamente presenti sussiste, in violazione dell'art. 5 del contratto. Si tratta di inadempimento grave, sia in quanto già valutato grave dalle parti di per sé, senza indicazione sia di soglie di tolleranza di errore, sia in concreto, considerata la quantità di copie saggio riscontrate (793) su una verifica a campione di solo il 5% della merce a magazzino. Pertanto, la preponente si è legittimamente e tempestivamente avvalsa, a distanza di soli 30 giorni dalla scoperta del fatto, della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, potendo considerarsi il tempo trascorso tra la scoperta dell'inadempimento e la reazione della preponente fisiologico per una società di grosse dimensioni quale risulta essere CP_2.

Quanto precede basta ed avanza a rigettare la domanda incidentale di CP_1 ma, *ad abundantiam*, si osserva che il complesso degli inadempimenti elencati nella missiva del 4.08.2016, unitariamente valutati -considerato che CP_1 non ha fornito in causa alcuna prova liberatoria- sono idonei a vulnerare irreparabilmente il rapporto fiduciario tra preponente ed agente e quindi a non consentire la prosecuzione neanche temporanea del rapporto, così dimostrando anche la legittimità della dichiarazione di recesso per giusta causa. Difatti, nella missiva del 6.07.2016 CP_2 ha chiesto la resa di tutta la merce di sua proprietà presente in magazzino e CP_1 ha risposto contestando il termine di resa ed aumentando il periodo di chiusura per ferie, tale comportamento apparendo, quanto meno all'esterno, ostruzionistico nei confronti della preponente e volto a ritenere illegittimamente la merce, come pure contestato nella missiva del 4.08.2016 e risultando quindi idoneo, unitamente all'inadempimento già esaminato, ad indurre la preponente al recesso per giusta causa.

In conclusione, sia l'avvalimento della clausola risolutiva espressa da parte di CP_2 è risultato legittimo, conforme al contratto ed agli artt. 1453 e ss cc, e nessun elemento, anche solo per indizio, di arbitrarietà ovvero strumentalità della condotta risulta ravvisabile nella condotta di CP_2. In particolare, la circostanza che la preponente abbia esercitato la risoluzione solo per un contratto di agenzia (quello relativo alle scuole secondarie) e non per i restanti contratti di agenzia, dimostra semmai -piuttosto che l'arbitrarietà della condotta di CP_2 la correttezza della stessa, che si è limitata ad avvalersi della clausola solo nel rapporto negoziale in cui aveva verificato l'inadempimento dell'agente.

Da quanto precede, discende che le domande di CP_1 volte alla condanna delle indennità terminali (sostitutiva del preavviso, suppletiva di clientela e meritocratica) per la cessazione del contratto di agenzia per le scuole secondarie sono infondate in punto di *an debeatur* e debbono essere rigettate, tanto assorbendo la disamina del *quantum*.

7. € 5.884,84 ed € 390.13 pretese per indennità suppletiva di clientela e meritocratica per il contratto di agenzia delle scuole primarie: decisione

Il Tribunale osserva che sulla scorta dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle emergenze di fatto, la pretesa di CP_1 diretta alla condanna delle indennità di cessazione del rapporto (suppletiva di clientela e meritocratica ex AEC) per il contratto di agenzia relativo alle scuole primarie è fondata e deve essere accolta.

Il contratto difatti è cessato documentalmente e pacificamente il 31.12.2016 per iniziativa unilaterale della preponente, la quale ha esercitato il 21.06.2016 recesso con preavviso (doc. 6 fasc. CP_2).

Ai sensi dell'art. 10 AEC spettano dunque all'agente le sopra indicate indennità, che sono state quantificate dal CTU in € 5.884,84 e € 390,13 rispettivamente, quale base imponibile, senza osservazioni delle parti sul punto.

Per completezza, il Tribunale osserva che le doglianze genericamente svolte da CP_1 nelle comparse conclusive circa la asserita spettanza dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso per il recesso comunicato da CP_2 il 21.06.2016 per il contratto di agenzia relativo alle scuole primarie sono irrilevanti ed inammissibili, posto che alcuna domanda di condanna di CP_2 al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso per la cessazione di tale contratto è stata mai svolta in causa da CP_1 né negli atti introduttivi e neanche all'udienza di precisazione delle conclusioni.

8. Domande di condanna svolte da CP_2 contro CP_1 ed istanze di prova di CP_2

[...] ha chiesto in via riconvenzionale la condanna di CP_1 a pagare in suo favore la somma di € 155.967,22 o la diversa somma di giustizia, per le seguenti causali: corrispettivo per volumi consegnati all'agente e da questi venduti direttamente, credito per differenze inventariali tra volumi consegnati e volumi restituiti, canone per l'anno 2016 per l'uso di IPAD e credito per corrispettivi per testi consegnati agli insegnanti dall'agente in esubero rispetto alle quantità pattuite (cd "eccedenze scarico saggi").

CP_1 ha contestato il *quantum debeatur* ed il Giudice ha quindi disposto CTU contabile sul punto.

Il CTU ha quindi illustrato alle pagine 42-46 gli accertamenti svolti, consistenti nella disamina della copiosa documentazione sul punto versata in causa (inclusi i DDT di resa della merce il 14-16.09.2016 e le comunicazioni di venduto e consegna saggi provenienti dall'agente nel corso dell'ultimo anno) ed ha concluso nel senso della sostanziale correttezza dei calcoli di CP_2, salvo marginali scostamenti, così quantificando le varie voci di credito:

- credito per vendite dirette dell'agente € 40.975,75
- credito per differenze inventariali € 79.974,21
- credito per uso IPAD € 2.250,00
- credito per esubero saggi € 59.968,05.

Sul punto nessuna delle parti ha svolto osservazioni specifiche, onde i calcoli del CTU, richiamato quanto scritto nel paragrafo 3 in via generale sulla condivisibilità delle valutazioni del CTU, risultano corretti ed idonei ad essere posti a fondamento della decisione

L'accoglimento integrale delle domande svolte da CP_2 contro CP_1 assorbe la disamina delle istanze istruttorie svolte da CP_2 – disattese in fase istruttoria- e reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni.

9. Carico fiscale, compensazione e saldo.

Sulla scorta di quanto scritto nei paragrafi che precedono, CP_1 è risultata creditrice di CP_2 di € 446.958,90 per differenze provvigionali, € 1.200,00 per canoni ed € 6.274.97 per indennità di fine rapporto relative alla cessazione del contratto per la scuola primaria.

Tali importi debbono essere maggiorati dell'IVA, ove dovuta, e decurtati della ritenuta d'acconto, ove prevista dalla legge, in conformità alla normativa fiscale, obbligatoria per le parti.

A richiesta del Giudice, il CTU ha così determinato le voci di credito spettanti all'agente, al lordo dell'IVA ove dovuta ed al netto della ritenuta d'acconto, ove prevista:

- € 274.409,88 per saldo provvigioni dell'anno 2016
 - € 186.245,13 per provvigioni dell'anno 2017 (2^a e 3^a libro);
 - € 64.074,74 per provvigioni dell'anno 2018 (2^a e 3^a libro).
 - € 1.464,00 per canoni locazione,
 - € 4.707,87 per indennità suppletiva di clientela dell'agenzia per le scuole primarie
 - € 312,10 per indennità meritocratica ex AEC dell'agenzia per le scuole primarie,
- per complessivi € 531.213,72.

Il credito accertato come dovuto a favore di CP_2 ed a carico di CP_1 ammonta, conteggiato il carico fiscale, a:

- credito per vendite dirette dell'agente € 40.975,75
- credito per differenze inventariali € 79.974,21
- credito per uso IPAD € 2.745,00
- credito per esubero saggi € 59.968,05,

pari a complessivi € 183.663,01.

Trattandosi di crediti che derivano da contratti stipulati tra le parti e tutti certamente tra loro collegati, deve procedersi a compensazione cd impropria o a-tecnica, in ragione dell'espressa eccezione sul punto svolta da CP_2, al fine di determinare il saldo dare-avere tra le parti.

Segnatamente, operata la detta compensazione tra € 531.213,72 ed € 183.663,01, risulta la differenza di € 347.550,71 a favore di CP_1 ed a carico di CP_2.

Nulla spetta a favore di CP_1 a titolo di per interessi, in assenza di tempestiva domanda *ad hoc*: difatti, il Giudice rileva che CP_1 non ha svolto siffatta domanda per gli accessori, né nel ricorso monitorio, né nella comparsa di costituzione e risposta avanti al Tribunale di Torino, né nell'atto di citazione in riassunzione avanti questo Tribunale, e neanche nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc. Atteso che il credito principale è di valuta, era necessaria un'apposita domanda da svolgere tempestivamente per gli interessi, di talché la domanda svolta all'udienza di precisazione delle conclusioni è tardiva e inammissibile.

Per completezza, la circostanza che all'esito del processo il credito spettante a CP_1 sia di importo diverso da quello di cui all'ordinanza ex art. 186bis cpc emessa il 27.08.2018, nonché che in tale ordinanza siano stati per mero errore materiale attribuiti in favore di CP_1 anche gli interessi (nonostante la vista assenza di domanda) comporta la revoca di tale ordinanza, come da dispositivo. Deve tuttavia darsi atto, anche nel dispositivo, che in relazione all'importo accertato come dovuto a favore di CP_1, pari ad € 347.550,71 CP_2 ha già pagato -in esecuzione della vista ordinanza- la minore somma di € 40.857,44.

10. Spese del processo

Le spese del presente processo sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, la parte soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, in applicazione del principio di causalità della lite, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il *revirement* della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione.

Nel caso di specie, la causa si è conclusa con soccombenza reciproca parziale delle parti, comunque prevalente a carico di CP_2, che è risultata comunque debitrice di CP_1 di ingente somma. CP_2 deve dunque essere condannata a pagare la metà delle spese di lite di CP_1, compensato tra le parti il restante 50% in ragione della vista soccombenza reciproca parziale.

Quanto alla liquidazione delle spese di lite, le stesse sono liquidate con applicazione del d.m. n. 55/2014 c.s.m. e segnatamente: considerato il valore della causa compreso tra € 520.000,01 ed € 1 mln -calcolato in forza del combinato disposto degli artt. 10 cpc e 5 d.m. 55/2014 nella somma dei contrapposti crediti accertati come dovuti in favore delle due parti- e tenuto conto dell'impegno difensivo delle parti nonché della circostanza che le fasi di studio ed introduttiva sono state anche svolte avanti al Tribunale di Torino (che ha deciso sulle spese di lite di quelle fasi, compensandole), si reputano congrui i parametri dimezzati per le fasi introduttiva e di studio, e medi per le fasi istruttoria e decisionale dello scaglione massimo, pari a complessivi € 18586,00, aumentato del 30% ex art. 6 d.m. 55/2014 ad € 24.161,80, da arrotondarsi ad € 24.162,00, oltre € 545,00 per rimborso spese vive *ex actis* (c.u. e diritti di Cancelleria). Il tutto è da ridursi del 50% per la vista compensazione parziale ad € 12.081,00 per compenso ed € 272,50 per rimborso spese vive, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA se e come dovuti per legge.

Le spese della CTU; così come liquidate in corso di causa, per la stessa ragione della soccombenza reciproca parziale, devono essere poste in via definitiva a carico prevalentemente di CP_2 e, segnatamente, il 75% a carico di CP_2 ed il 25% a carico di CP_1, che ha quindi diritto di ripetere da CP_2 l'importo che abbia pagato al CTU in eccedenza sulla quota definitiva di riparto.

P. Q. M.

il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così decide:

dichiara

che Controparte_1 è creditrice di Controparte_2 per complessivi € 531.213,72, di cui:

- € 274.409,88 (al lordo di IVA al 22% ed al netto della ritenuta d'acconto del 20%), a titolo di saldo delle provvigioni dovute per l'anno 2016 per il contratto di agenzia relativo alle scuole secondarie;
- € 186.245,13 (al lordo di IVA al 22% ed al netto della ritenuta d'acconto del 20%), a titolo di provvigioni per i secondi e terzi volumi dell'adottato nell'anno 2017 in relazione ai due contratti di agenzia (scuole primarie e secondarie);

- € 64.074,74 (al lordo di IVA al 22% ed al netto della ritenuta d'acconto del 20%), a titolo di provvigioni per i secondi e terzi volumi dell'adottato nel 2018 in relazione ai due contratti di agenzia (scuole primarie e secondarie);
- € 1.464,00, al lordo di IVA, per l'uso del locale di *CP_1* per il 3^a e 4^a trimestre dell'anno 2016;
- € 4.707,87 per indennità suppletiva di clientela per la cessazione del contratto di agenzia relativo alle scuole primarie, al netto di ritenuta di acconto;
- € 312,10 per indennità meritocratica ex AEC per la cessazione del contratto di agenzia relativo alle scuole primarie, al netto di ritenuta di acconto;

dichiara

che *Controparte_2* è creditrice di *Controparte_1* della complessiva somma di € 183.663,01, di cui:

- € 40.975,75 (IVA assolta dall'editore ex art. 74 DPR 633/1972) a titolo di corrispettivo per volumi venduti dall'agente;
 - € 79.974,21 (IVA assolta dall'editore ex art. 74 DPR 633/1972) a titolo di corrispettivo per differenze inventariali;
 - € 59.968,05 (IVA assolta dall'editore ex art. 74 DPR 633/1972) a titolo di corrispettivo per esubero saggi nell'anno 2016;
 - € 2.745,00 (al lordo di IVA) per corrispettivo uso IPAD nell'anno 2016;
- per l'effetto, operata la compensazione tra i contrapposti debiti,

accerta

che *Controparte_2* è obbligata a pagare a favore di *Controparte_1* [...] la somma di € 347.550,71 a saldo; per l'effetto,

revoca

l'ordinanza emessa ex art. 186bis cpc in data 27.08.2016 a carico di *Controparte_2* ed a favore di *Controparte_1*, come corretta con decreto del 7.09.2016;

condanna

Controparte_2 pagare a favore di *Controparte_1* la somma di € 347.550,71, dando atto che durante il processo *Controparte_2* ha già pagato la somma di € 40.857,44 a *Controparte_1* in esecuzione dell'ordinanza emessa il 27.08.2016; letti gli artt. 91 e ss cpc,

condanna

Controparte_2 pagare a favore di *Controparte_1*, a titolo di refusione di metà delle spese del processo, la somma di € 12.353,50, di cui € 12.081,00 per compenso ed € 272,50 per rimborso spese vive, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA se e come dovute in ragione del regime fiscale di parte Attrice in riassunzione, compensato tra le parti il residuo 50%; infine

pone

in via definitiva le spese della CTU contabile eseguita in causa, come liquidate a favore del CTU con separato decreto, a carico di *Controparte_2* nella misura del 75% e di

Controparte_1 nella misura del 25%, con diritto di quest'ultima di ripetere dalla controparte l'eccedenza anticipata al CTU in esubero rispetto alla sopra indicata quota di riparto definitiva del 25%.

Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna.

Così deciso in Milano, il 4 ottobre 2021

il Giudice
dott.ssa Ilaria GENTILE